

1500912-98.2022.8.26.0535

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MIRIAN KEIKO SANCHES MACEDO

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/06/2022

... que as drogas eram destinadas ao tráfico.

Em Juízo, o guarda civil Analdino Ferreira Anunciação apresentou relato no mesmo sentido; disse que a sacola estava nas mãos do acusado, que estava sozinho no local; afirmou que não sabe se o local era ponto de tráfico de drogas.

Interrogado, o réu negou a prática delitativa; disse que estava no local usando droga (cocaína); viu umas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

1ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500912-98.2022.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500912-98.2022.8.26.0535

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2095315/2022 - 04º D.P. GUARULHOS, 24139551 - 04º D.P.

GUARULHOS, 2095315 - 04º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEANDRO DA SILVA SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MIRIAN KEIKO SANCHES MACEDO

Vistos.

LEANDRO DA SILVA SANTOS, qualificado nos autos (fls. 06), foi denunciado neste processo como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, porque no dia 6 de abril de 2022, por volta das 20h40, na Avenida Itália, altura do nº. 150, Pimentas, nesta cidade e comarca de Guarulhos, trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, 24 (vinte e quatro) porções de maconha, com peso líquido de 81,45 gramas, 127 (cento e vinte e sete) invólucros contendo cocaína, com peso líquido de 49,1 gramas, 5 (cinco) comprimidos de ecstasy, bem como 24 (vinte e quatro) frascos de lança-perfume, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão a fls. 3, laudos preliminares de constatação a fls. 17/19 e 33/35, fotografias a fls. 20/28 e laudo químico-toxicológico a fls. 60/62.

Consta também que com o fim de comercializar substâncias ilícitas, o réu se encontrava no local, trazendo consigo, no interior de uma sacola, as porções de maconha, cocaína, ecstasy e os frascos de lança-perfume acima descritos. Fruto do tráfico naquele dia, ele já havia arrecadado R\$ 229,00 (duzentos e vinte e nove reais).

Ocorre que guardas municipais realizavam patrulhamento, oportunidade em que observaram o momento em que LEANDRO pulou um muro em direção à via pública e, ao perceber a presença da viatura, tentou retornar para o interior do lote existente no local, o que motivou a abordagem.

Em revista pessoal, os funcionários públicos encontraram, em uma sacola plástica trazida pelo denunciado, 24 porções de maconha, 127 invólucros de cocaína, 5 comprimidos de ecstasy, bem como 24 frascos de lança-perfume, todos embalados e separados para futura venda, além do montante de R\$ 229,00 (duzentos e vinte e nove reais), em notas trocadas, provenientes da venda das drogas.

Ao ser indagado pelos guardas, o denunciado admitiu informalmente a prática do delito. Todavia, perante a Autoridade Policial, optou por permanecer em silêncio (fls. 6).

Laudo pericial às fls. 17/29.

Auto de exibição/apreensão às fls. 03

A denúncia foi recebida em 19 de maio de 2022 (fls. 79/80).

Devidamente notificado (fls. 72), o acusado ofereceu defesa preliminar (fls. 76).

No curso da instrução foram colhidas as declarações de duas testemunhas e o réu foi interrogado.

Em debates, a Representante do Ministério Público requereu a improcedência da demanda por falta de provas.

A defesa requereu no mesmo sentido.

É o relatório.

Decido.

A Ação Penal é improcedente.

A materialidade delitiva ficou demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl. 01), Boletim de Ocorrência (fls. 30/32), laudo pericial às fls. 17/29, Auto de exibição/apreensão às fls. 03, além da prova oral colhida.

A autoria, entretanto, não se mostrou segura.

O guarda civil Fábio Moreira Mendonça, em Juízo, alegou que estavam em patrulhamento pelo local e viram um indivíduo pulando um muro, e que ao avistar a viatura, este retornou para dentro do terreno; ele e seu parceiro entraram no terreno baldio para abordar o suspeito, porém eles o perderam de vista; havia mais pessoas no local que fugiram; se depararam com o réu perto de uma sacola, a qual continha drogas (maconha, cocaína, lança-perfume e ecstasy) e dinheiro em notas trocadas; o réu confessou que as drogas eram destinadas ao tráfico.

Em Juízo, o guarda civil Analdino Ferreira Anunciação apresentou relato no mesmo sentido; disse que a sacola estava nas mãos do acusado, que estava sozinho no local; afirmou que não sabe se o local era ponto de tráfico de drogas.

Interrogado, o réu negou a prática delitiva; disse que estava no local usando droga (cocaína); viu umas pessoas correndo; um deles jogou uma sacola perto de onde estava sentado; quando foi pegar sua mochila, foi abordado pelos guardas; a pessoa que jogou a sacola era a mesma de quem ele tinha comprado a droga (um envelope de cocaína por R\$ 10,00).

Vale anotar que se trata de matéria superada toda e qualquer alegação visando abalar a credibilidade dos funcionários da polícia pelo simples fato de terem participado das diligências ou mesmo em razão, pura e singelamente, da função que exercem.

Interessante à colação de alguns julgados a respeito, dentre tantos outros:

“Apelação criminal. Roubo. Corrupção de menor. Autoria. Prova testemunhal.

Policial. Não se há de desconsiderar o testemunho de policiais tão-somente por conta de sua condição funcional. Todo e qualquer depoimento, independentemente da atividade profissional de quem o subscreve, deve ser valorado à vista precípua de sua coerência e verossimilhança com as demais provas dos autos.” (TJSP; Apelação Criminal 1502549-21.2018.8.26.0278; Relator (a): Sérgio Mazina Martins; Órgão

Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itaquaquecetuba - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 25/03/2022; Data de Registro: 25/03/2022)
Entretanto, entendo que as provas produzidas em Juízo não foram suficientes a embasar um decreto condenatório. Os guardas estavam em busca de uma terceira pessoa, que conseguiu fugir; o réu estava sentado no terreno e não houve consenso quanto às pessoas no terreno e ao local onde estaria a sacola com drogas; não há outras testemunhas presenciais do ocorrido.

Assim, não havendo provas coesas e seguras, de rigor a absolvição.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal para ABSOLVER LEANDRO DA SILVA SANTOS, qualificado nos autos, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

P.R.I.C.

Guarulhos, 20 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA